

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики
Дисциплина: Основы управления интеллектуальной собственностью

ОТЧЁТ
к практическому занятию
на тему
«Коммерческое использование объектов промышленной собственности»

Выполнили:
ст. гр.250541
Власов Р.Е.
Тарасенко К.А.

Проверил:
Фомин Д.А.

Минск 2025

Цель занятия: получение практических навыков расчета пошлин, подлежащих уплате в Республике Беларусь за патентование и поддержание в силе патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Задание:

Рассчитать пошлины и сборы в соответствии с заданным вариантом. В отчете привести исходные данные и точные текстовые формулировки из методички, поясняющие используемые в расчетах величины. Результаты расчетов отразить в базовых величинах (далее – БВ) и белорусских рублях (далее – бел. руб.), учитывая, что одна базовая величина составляет 42 бел. руб.

Вариант 4.

1. Подано ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки в отношении одного изобретения, формула которого содержит 14 зависимых пунктов. В каком размере взимается пошлина?

Решение.

За проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение в отношении одного изобретения, содержащего более десяти зависимых пунктов формулы, взимается пошлина в размере 17 БВ и дополнительно 1,5 за каждый зависимый пункт формулы свыше десяти. Соответственно размер пошлины равен:

$$17 + 1,5 \times 4 = 23 \text{ БВ (966 бел. руб.)}$$

Ответ: 23 БВ (966 бел. руб.).

2. Патентообладатель решил внести дополнительные уточнения в зарегистрированный договор уступки исключительного права. В каком размере взимается пошлина?

Решение.

За рассмотрение заявления о внесении изменений в зарегистрированный лицензионный договор, договор уступки исключительного права взимается пошлина в размере 5 БВ и дополнительно 5 за каждый патент (свидетельство) свыше одного. Следовательно, пошлина будет взиматься в размере 5 БВ (210 бел. руб.)

Ответ: 5 БВ (210 бел. руб.).

3. В каком размере взимается пошлина за подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы по заявке на промышленный образец, если требуется 4 дополнительных месяца на ответ?

Решение.

За продления срока ответа на запрос экспертизы по заявке на выдачу патента на промышленный образец от 3 до 6 месяцев включительно с даты истечения срока, взимается пошлина в размере 2 БВ за каждый испрашиваемый месяц продления.

Следовательно, взимается пошлина в размере:

$$4 \times 2 = 8 \text{ БВ (336 бел. руб.)}$$

Ответ: 8 БВ (336 бел. руб.)

4. Датой начала действия патента на полезную модель считается 17 июля 2018 г. Патентообладатель предоставил документ об оплате пошлины за действие патента 20 апреля 2020 г. Какую сумму уплатил патентообладатель, чтобы действие его патента было продлено на следующий год при условии наличия своевременных уплат первоначальной и последующих пошлин?

Решение.

Патентообладателю необходимо поддержать в силе патент 3-ий год, за поддержание в силе патента на полезную модель на данный год, взимается пошлина в размере 3 БВ (126 бел. руб.).

Ответ: 3 БВ (126 бел. руб.)

5. В каком суммарном размере взимались пошлины за 11 лет действия патента на изобретение исходя из ставок патентных пошлин, представленных в п.1 теоретических сведений, если пошлина за девятый год действия патента была уплачена только во второй половине девятого года?

Решение.

Таблица 1 – Пошлины, взимаемые за года действия патента на изобретение

Поддержание в силе патента на изобретение по годам	Ставка патентной пошлины, в базовых величинах (если не указано иное)
1, 2	0
3, 4	3,5
5, 6	5
7, 8	7
9, 10	8,5
11, 12	10
13, 14	12
15, 16	13,5
17, 18	15,5
19, 20	17
21, 22, 23, 24, 25	23

Так как пошлина за продление действия патента на 9-ый год была уплачена только во второй половине 9-ого года, значит срок предоставления документа истек и патент был аннулирован. В таком случае за 9-ый год пошлина была увеличена на 50%, а так же добавилась пошлина за восстановление действия патента на изобретение, которая составляет 13,5 БВ. Исходя из таблицы 1 и условия оплаты пошлины в течении 11 лет суммарный размер пошлины равен:

$$(3,5 + 5 + 7) \times 2 + (8,5 \times 1,5 + 13,5) + 8,5 + 10 = 75,75 \text{ БВ (3181.5 бел. руб.)}$$

Ответ: 75,75 БВ (3181.5 бел. руб.)